

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3121/2531

บริษัท เงินทุน สห สิน จำกัด
นาย กุศล จารุชัยวสิน กับพวก
นาย ชัยรัตน์ รัตนพิมล

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 180, มาตรา 271

โจทก์ขอแก้ไขชื่อของจำเลยที่ 2 ในชั้นบังคับคดี เมื่อปรากฏชัดเจนว่าชื่อของจำเลยที่ 2 ผิดพลาด และมีใช่เป็นการฟ้องคดีต่างบุคคลกันโจทก์จึงมีสิทธิขอแก้ไขชื่อของจำเลยที่ 2 ให้ถูกต้องได้ แม้จะอยู่ในชั้นบังคับคดี เนื่องจากมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาหรือเป็นการบังคับนอกเหนือไปจากคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในชั้นบังคับคดี โจทก์ขอแก้ไขชื่อสกุลของจำเลยที่ 2 จาก นายชัยรัตน์รัตนพิมลเป็น นายชัยรัตน์ รัตนพิมล จำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นการฟ้องผิดคน คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องไม่ได้ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้แก้ไขชื่อสกุลตามคำร้องได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 2 ในคดีนี้คือ นายชัยรัตน์ รัตนพิมล กับนายชัยรัตน์ รัตนพิมลผู้คัดค้านเป็นบุคคลคนเดียวหรือไม่ ฟ้องของโจทก์ระบุว่านายชัยรัตน์ รัตนพิมล จำเลยที่ 2 แต่เอกสารหมายเลข 4 ท้ายฟ้องคือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ระบุว่า นายชัยรัตน์ รัตนพิมลซึ่งมีการลงชื่อและชื่อสกุลของผู้ค้ำประกันไว้ นอกจากนี้ปรากฏว่าในใบรับหมายเรียก หมายนัดสืบพยาน

และคำบังคับมีการลงชื่อผู้รับว่าชัยรัตน์ รัตนพิมล ซึ่งเป็นลายมือชื่อเดียวกับที่ผู้
คัดค้านลงไว้ในใบแต่งตั้งหมาย ทั้ง ๆ ที่หมายและคำบังคับดังกล่าวระบุชื่อจำเลยที่ 2 ว่า
นายชัยรัตน์ รัตนพิมล และผู้คัดค้านก็ไม่เคยโต้แย้งมาก่อนว่าตนมิใช่เป็นจำเลยที่ 2
ในคดีนี้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 2 มีปัญหาที่
จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์ขอแก้ไขชื่อจำเลยที่ 2 ในชั้นบังคับคดีได้หรือไม่เห็นว่า
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าชื่อของกลุ่มความผิดพลาด และกรณีมิใช่เป็นการฟ้องคดีต่างบุคคล
กัน โจทก์จึงมีสิทธิขอแก้ไขชื่อของจำเลยที่ 2 ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงได้ แม้
จะอยู่ในชั้นบังคับคดีเนื่องจากมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาหรือ
เป็นการบังคับคดีนอกเหนือไปจากคำพิพากษาอย่างใด บทกฎหมายที่ผู้คัดค้านยกขึ้น
อ้างไม่ต้องด้วยข้อเท็จจริงในคดีนี้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีชอบแล้ว ฎีกาผู้คัดค้านฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ